

ዳኞች፡.....1. ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)

2. ቀነዓ ቂጣታ

3. ፈይሳ ወርቁ

4. ደጀኔ አያንሳ

5. ብርቅነሽ እሱባለዉ

አመልካች፡-.....ወ/ሮ ሐቢባ ሸምሱ ስሩር - ቀርበዋል

ተጠሪ፡-.....አቶ ቴዎድሮስ ገብሩ ብዛ - ቀርበዋል

ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል።

ፍርድ

ይህ የፍቺ ክርክር የተጀመረው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲሆን፤ የአሁን አመልካች እና የአሁን ተጠሪ ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዳዩ ለዚህ ችሎት ሊቀርብ የቻለው የአሁን አመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.251802 ጥር 26 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ እንዲታረምልን በማለት በማመልከታቸው ነው።

የጉዳዩ አመጣጥ ሲታይ የአሁን አመልካች በሥር ፍ/ቤት ባቀረበችው ክስ ከተጠሪ ጋር ግንቦት 12 ቀን 2001 ዓ.ም በግብጽ ሀገር ጋብቻ ፈጽመን አብረን ሲንኖር ህጻን ሊና ቴዎድሮስ የተባለችውን ልጅ የወለድን ቢሆንም ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ግንኙነታችን ተቋርጦ በጋብቻ መቀጠል ስላልቻልን ጋብቻችን እንዲፈርስልን በማለት ዳኝነት ጠይቃለች።

የአሁን ተጠሪ በዚህ ክስ ላይ ባቀረበው መልስ ከአመልካች ጋር ጋብቻ አልፈጸምንም፤ በጋብቻ ሰነዱ ላይም አልፈረምኩም፤ አመልካች ጋብቻ እንደሌላቸው ስለመሆኑ ማስረጃ ተሰጥቷል፤ በግብጽ አገር ጋብቻ የሚፈጸመው በፍ/ቤት ነው፤ ከአመልካች ጋር በነበረን የግብረ ስጋ ግንኙነት የተጠቀሰችውን ልጅ ከመውለዳችን ውጭ በጋብቻም ሆነ ጋብቻ ሳይፈጽም እንደባልና ሚስት አለመኖራቸውን ገልጸው ጋብቻ በሌለበት የቀረበው ክስ ተቀባይነት የለውም በማለት ተከራክሯል።

ከዚህ በኋላ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ግራ ቀኙን በመስማት፤ ከሚመለከተው አካል በማጣራትና የቀረበውን የሰነድ ማስረጃ በመመርመር ባሳለፈው ውሳኔ በአመልካች እና በተጠሪ መካከል በግብጽ አገር ጋብቻ ስለመፈጸማቸው አግባብነት ባለው ማስረጃ ባለመረጋገጡ አመልካች የጋብቻ ፍቺ እንዲወሰን ያቀረበችው የዳኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የለውም፤ በአመልካች እና በተጠሪ መካከል የተፈጸመ ጋብቻ የለም፤ የሚሰጥ ፍቺ የለም በማለት ወስኗል። ይህ ጉዳይ በይግባኝ

የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.254606 በ20/4/2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ግራ ቀኙን በማከራከር የሥር ፍ/ቤትን ወሳኔ በማጽናት ወስኗል፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ወሳኔ ቅር በመሰኘት ለማለወጥ ነው፡፡

የአሁን አመልካች ታህሳስ 26 ቀን 2013 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ አመልካች እና ተጠሪ መንግስትን ተቃውመን ከአገር ተሰደን ለብዙ ጊዜ እንደባልና ሚስት አብረን ሲንኖር ዕድሜዋ 10 ዓመት የሆናትን ልጅ ሊና ቴዎድሮስ የተወለደች ሲሆን በግብጽ አገር የጋብቻ ወል ያደረግን ሲሆን እኛ በግብጽ አገር በስደት የሚንኖርና ሕጋዊ ነዋሪዎች ባልሆንበት በአገሪቱ በሕጋዊ መንገድ እንደሚኖር ዜጋ የጋብቻ ወሊ በፍ/ቤት አልተመዘገበም በማለት የጋብቻ ወል የለም በማለት የሰጠው ወሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነው፡፡ አመልካች ይህን ክርክር ለማስረዳት የሰጠ ምስክሮችን ቆጥረን እያለ የሥር ፍ/ቤቶች ምስክሮቹን ሊቀበሉን አልቻሉም፤ ተጠሪ የጋራ ሀብት ነው በማለት በአመልካች ስም ለኮንዶሚኒየም የተቆጠበውን ገንዘብ ማሳገዱ ጋብቻ መኖሩን እያመነ መሆኑን የሚያሳይ ሆኖ ሳለ የሥር ፍ/ቤቶች ጋብቻ የለም በማለት የሰጡት ወሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያለበት ስለሆነ እንዲታረምልኝ በማለት በዝርዝር አመልክታለች፡፡

ይህ ችሎት የሰበር አቤቱታው ያስቀርባል በማለት ተጠሪ መልስ እንዲሰጥ ባዘዘው መሰረት ሚያዚያ 21 ቀን 2013 ዓ.ም በተጻፈ መልስ፡ አመልካች እና ተጠሪ በግብጽ አገር በስደተኞች ካምፕ ጋብቻ ስለመኖሩ የጋብቻ ሰነድ መፈረሙ ተረጋግጧል ይበሉ እንጂ ሰነዱ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሕጋዊነቱ ተረጋግጦ የገባ ስላልሆነ ሕጋዊ ሆኖ የቀረበ ሰነድ አይደለም ተቀባይነት የለውም፤ የሥር ፍ/ቤት ከግራ ቀኙ ክርክር አንጻር የሰጠ ምስክሮችን መስማት እንደማያስፈልግ ስላመነበት ማለፉ ትክክል ነው፤ አመልካች ከተጠሪ ጋር እንደባልና ሚስት አብረን ኖረናል ያሉት በሥር ፍ/ቤት ያልተነሰ ክርክር ስለሆነ ተቀባይነት የለውም፤ ለኮንዶሚኒየም የተቆጠበውን ገንዘብ ያሳገድኩት የጋራ ሀብት ነው በሚል ሳይሆን በዚህ ክርክር ምክንያት ለሚደርስብኝ ወጪና ኪሳራ የሚወሰንልኝ ከሆነ ይህን ገንዘብ ለመውሰድ እንዲችል ነው፡፡ ስለሆነም የሥር ፍ/ቤት ወሳኔ በአግባቡና ሕጋዊ ስለሆነ የቀረበው አቤቱታ ውድቅ እንዲሆንልኝ ወጪና ኪሳራ እንዲወሰንልኝ በማለት በዝርዝር ተከራክሯል፡፡ አመልካች የሰበር አቤቱታዋን በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርባለች፡፡

የጉዳዩ አመጣጥ ከፍ ሲል የተመለከተው ሲሆን ይህ ችሎት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብነት ካላቸው የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታል፡፡ እንደመረመርነው በዚህ ጉዳይ ምላሽ የሚሻው ፤ይህ ጉዳይ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከት ነው ወይስ አይደለም? ጉዳዩ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ህግን የሚመለከት ከሆነ ክርክሩን ለማየት የሥራ-ነገር የዳኝነት ያለው

የትኛው ፍ/ቤት ነው? የሚሉት ነጥቦች መሆናቸውን ተገንዝበናል። በዚህ መሰረት አመልካች ካቀረበችው ክርክር እና የሥር ፍ/ቤቶች በወሳኔያቸው እንዳመለከቱት አመልካች ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ፈጽመናል የሚትለው በግብጽ አገር በስደተኞች ካምፕ መሆኑን ጠቅሳ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋብቻቸውን በምስክሮች ፊት አስፈጽሟል ያለችበትን የጋብቻ የምስክር ወረቀት የሰጠ መሆኑን እና ተጠሪም ይህን ሰነድ መፈረሙን በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የፎረንሲክ ምርመራ ክፍል መረጋገጡን ነው። ተጠሪ ግን ከአመልካች ጋር በግብጽ አገር ጋብቻ አለመፈጸባቸውን፣ በግብጽ አገር ተጋቢዎች ጋብቻ መፈጸም ያለባቸው በፍ/ቤት መሆኑን፣ የተባለው የጋብቻ ሰነድ አግባብነት ባለው ሕግ መሰረት በኢትዮጵያ የወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ ወደ አገር ያልገባ መሆኑንና ተቀባይነት ሊኖራል እንደማይገባ ገልጾ መከራከሩን መዝገቡ ያሳያል። በግራ ቀኙ መካከል ከሚነሳው የፍሬ ነገር እና የህግ ክርክር አንጻር ጉዳዩ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን [Private International Law] የሚመለከት ነው ወይስ አይደለም? የሚለው ነጥብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው።

እንደሚታወቀው የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግ የወጭ አካል ተካፋይ የሆነበትን የህግ ክርክር የሚመለከቱ መርሆዎችና ደንቦችን የሚያካትት ነው። የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግ ወይም የሕግ ግጭት [Conflict of laws] የሚመለከተው በተያዘው የህግ ክርክር የትኛው ሕግ ተፈጻሚነት እንዳለው እና የትኛው ፍ/ቤት ጉዳዩን ለማየት ስልጣን እንዳለው የሚወስኑ የህግ መርሆችን ነው። የፌዴራል ፍ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 5 (1፣ ሀ) እና 11 (1፣ ሀ) መሰረት የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን በሚመለከቱ የፍትሕ ብሔር ጉዳዮችን ለማየት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት መሆኑን ይደነግጋል።

በዚህ አግባብ አሁን የተያዘው ጉዳይ ሲታይ አመልካች ባቀረበችው ክርክር ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ፈጽመናል ያለችው በግብጽ አገር በሚገኘው በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ካምፕ በከፍተኛ ኮሚሽንና በምስክሮች ፊት መሆኑን ገልጾ ተከራክራለች። ይሁን እንጂ አመልካች ከተጠሪ ጋር አድርገናል የሚትለው ጋብቻ እንዲፈርስላት ክስ አቅርባ ዳኝነት የጠየቀችው በኢትዮጵያ ፍ/ቤት መሆኑን ማየት ይቻላል። በዚህ መሰረት ከግራ ቀኙ ክርክር አንጻር በአመልካች እና በተጠሪ መካከል በግብጽ አገር በሚገኘው በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ካምፕ አመልካች ተፈጽሟል የሚትለው ጋብቻ በተመለከተ ሕጋዊ ጋብቻ ተፈጽሟል ለማለት የትኛው ሕግ ተፈጻሚነት ይኖረዋል? የሚለው ነጥብ ምላሽ የሚያስፈልገው ጉዳይ ሆኖ እናገኛለን። እንዲሁም በግራ ቀኙ መካከል በግብጽ አገር በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ካምፕ ተፈጽሟል የተባለው ጋብቻ፣ በሕግ አግባብ የተፈጸመ ጋብቻ ነው የሚባል ከሆነና ጋብቻቸው በፍቺ ወሳኔ እንዲፈርስ የሚወሰን እንደሆነ የፍቺ ወጤት በምን አግባብ ይታያል? የሚለው ነጥብ ሊነሳ እንደሚችል ሌላው ጉዳይ ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ የግራ ቀኙን የጋብቻ ይፍረስልን ክርክር በተመለከተ ተፈጻሚነት

ያለው ሕግ የትኛው ነው? የሚለውን ነጥብ መወሰንን ይጠይቃል ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ የግራ ቀኙ ክርክር የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከት ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ እናገኛለን። ይህ ጉዳይ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከት ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ፍ/ቤት ጉዳዩን ለማየት የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን አለው? የሚለው አግባብነት ካለው ሕግ አንጻር ታይቶ ምላሽ ሊሰጥበት የሚገባው ጉዳይ ነው። በዚህ መሰረት በአዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 5 (1፣ ሀ) እና 11 (1፣ ሀ) መሰረት የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከቱ የፍትሕ ብሔር ጉዳዮችን የማየት የመጀመሪያ ደረጃ የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት መሆኑን ይደነጋገዳል። ስለሆነም ፍ/ቤት አንድን ጉዳይ ለማየት የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን አለው ወይስ የለውም? የሚለውን አስመልክቶ ተከራካሪ ወገኖች ከዚህ አንጻር የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ባያነሱም ፍ/ቤት በራሱ ተነሳሽነት በማንሳት ተገቢ ነው ያለውን ውሳኔ ሊሰጥበት እንዲሚገባው ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.9 (1)፣ 231 (1፣ ለ)፣ 244 (3) እና 245 (2) ድንጋጌዎች ይዘትና ዓላማ መረዳት ይቻላል። በመሆኑም የሥር ፍ/ቤቶች ይህ ጉዳይ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግ ጥያቄን የሚያስነሳ መሆኑን እና ጉዳዩን ለማየት የመጀመሪያ ደረጃ የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት መሆኑን በመገንዘብ የአሁኑን አመልካች ያቀረበችውን ክስ ውድቅ በማድረግ ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ጉዳዩን ማቅረብ እንደሚችል በማመልከት መወሰን ሲገባቸው ይህን ባለማድረግ ያሳለፉት ውሳኔ ከፍ ሲል ከተጠቀሱት ሕጎች አንጻር ተቀባይነት የለውም ብለናል።

ሲጠቃለል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ይህን ጉዳይ ለማየት የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ሳይኖረው ጉዳዩን አይቶ ያሳለፈው ውሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ይህን ውሳኔ ማረም ሲገባው በማጽናት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስለሆነ የሚከተለው ተወስኗል።

ውሳኔ

1. የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ.ቁ.251802 ጥር 26 ቀን 2012 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.254606 በ20/4/2013 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመባቸው ስለሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 (1) መሰረት ተሸሯል።
2. ይህ ጉዳይ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከት ስለሆነ ጉዳዩን ለማየት የመጀመሪያ ደረጃ የሥራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት እንጂ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አይደለም ብለናል።

3. ግራ ቀኝቸው ይህን ጉዳይ ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ከማቅረብ ይህ ወሳኔ የሚከለክላቸው አይሆንም ብለናል፡፡
4. የዚህ ወሳኔ ግልባጭ ለሥር ፍ/ቤቶች ይድረስ፡፡
5. ግራ ቀኙ በዚህ ችሎት የደረሰባቸውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡
6. ይህ ወሳኔ ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተነቧል፡፡

መዝገቡ ተዘግቷል፡፡

ማ/አ

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት